El Peruano
FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Firmado Digitalmente por:
EDITORA PERU
Fecha: 15/06/2018 04:37:48

CULTURA

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación - AGN

DECRETO SUPREMO
N° 005-2018-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15 de mayo de 1861 se promulga la Ley que establece, el Archivo Nacional con la finalidad de resguardar los documentos históricos y oficiales de la Nación y acopiar los datos estadísticos de mayor importancia;

Que, mediante Ley N° 25323 se crea el Sistema Nacional de Archivos y se establece que el Archivo General de la Nación es el órgano rector de dicho Sistema, y goza de autonomía técnica y administrativa;

Que, el Reglamento de la Ley N° 25323 aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-92-JUS define al Archivo General de la Nación como un organismo público descentralizado y establece su estructura orgánica;

Que, por Resolución Ministerial N° 197-93-JUS se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación;

Que, el artículo 11 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, en concordancia con el artículo 101 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, señala que el Archivo General de la Nación es un organismo público adscrito al Ministerio de Cultura;

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y normas complementarias, se declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, para cuyo efecto la norma establece las principales acciones y los criterios de diseño y estructura de la Administración Pública;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, estableciéndose entre los pilares de ésta la gestión por procesos y la organización institucional;

Que, en dicho contexto, el Ministerio de Cultura ha propuesto la aprobación de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación, con la finalidad de adecuar su organización y estructura a la normativa vigente, a partir del cual se establecen cambios en su estructura organizacional acorde a los actuales niveles de exigencia y modernización que requiere el Estado, y de esta forma optimizar los servicios que presta en el ámbito de su competencia;

Que, en ese sentido resulta necesario aprobar un nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación, de conformidad con los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Estado y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación

Apruébese el Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación, que consta de tres (3) títulos, siete (7) capítulos y treinta y cuatro (34) artículos, y su organigrama; el mismo que, como Anexo, forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento

La implementación de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional del Archivo General de la Nación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación

El presente Decreto Supremo y el Reglamento de Organización y Funciones que aprueba, son publicados en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Archivo General de la Nación (www.agn.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Cultura.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. - Adecuación de documentos de gestión

El Archivo General de la Nación adecua sus documentos de gestión a lo establecido en el presente Reglamento de Organización y Funciones – ROF, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario, contados desde su entrada de vigencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del Decreto Supremo N° 008-92-JUS

Modifíquense los artículos 15, 18, 19 y 21 del Reglamento de la Ley N° 25323, aprobado por Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que crea el Sistema Nacional de Archivos, de la siguiente manera:

“Artículo 15.- Corresponde al Archivo General de la Nación, acopiar, organizar, describir, valorar, conservar y servir la documentación con valor permanente y cuyo ciclo de vida administrativa ha concluido con sujeción a la legislación sobre la materia. Asimismo, le concierne supervisar, asesorar y coordinar con los archivos históricos públicos del Sistema Nacional de Archivos y asesorar a los archivos históricos privados en el ámbito nacional. Expide copias y certifica los documentos que custodia.

El Archivo General de la Nación, en su Reglamento de Organización y Funciones, asignará estas funciones a los órganos correspondientes.

Artículo 18.- La Escuela Nacional de Archivística, es el órgano desconcentrado del Archivo General de la Nación. Su funcionamiento se rige por lo dispuesto en la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU.

Artículo 19.- La Escuela Nacional de Archivística tiene como función la formación académica y capacitación de los profesionales en materia archivística en el ámbito nacional. Sus títulos se otorgan a nombre de la Nación y son de grado superior.

Artículo 21.- La Comisión Técnica de Archivos es el órgano consultivo interdisciplinario del Archivo General de la Nación conformado por especialistas en materia archivística. Tiene las funciones de dictaminar en última instancia sobre los expedientes de eliminación de las series de los fondos documentales generados por las entidades del sector público, y emitir opinión sobre la salida temporal de documentos del Archivo General de la Nación, conforme a los supuestos contemplados en el artículo 34 de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.”

SEGUNDA.- Modificación del Decreto Supremo N° 005-93-JUS

Modifíquese el artículo 2 del Decreto Supremo N° 005-93-JUS, que modifica el Decreto Supremo N° 008-92-

JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivo; cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:

*"**Artículo 2.-** Corresponde al Archivo General de la Nación, establecer en el ámbito nacional las normas y procedimientos de los procesos archivísticos y la racionalización de la producción documentaria en la gestión administrativa; así como aplicar los procesos archivísticos en la documentación proveniente de la administración pública o archivos conformantes del Sistema Nacional de Archivos, transfiriendo al Archivo Histórico aquellos que hayan adquirido su valor permanente; controlar, supervisar y asesorar los Archivos del Sistema. Promueve y conduce la investigación archivística, expide copias certificadas de los documentos que custodia.*

El Archivo General de la Nación, en su Reglamento de Organización y Funciones, asigna estas funciones a los órganos correspondientes."

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación

Deróguense los artículos 11 y 20 del Reglamento de la Ley N° 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos, aprobado por Decreto Supremo N° 008-92-JUS, y su modificatoria; así como el artículo 3 del Decreto Supremo N° 005-93-JUS, que modifica el Decreto Supremo N° 008-92-JUS. Del mismo modo, déjese sin efecto la Resolución Ministerial N° 197-93-JUS que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación.

Dado en la Casa de Gobierno, a los catorce días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1660129-4

Eliminan el Procedimiento N° 2 contenido en el TUPA del Archivo General de la Nación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 226-2018-MC

Lima, 12 de junio de 2018

VISTOS; el Oficio N° 122-2018-AGN/OTA de la Directora General de la Oficina Técnica Administrativa del Archivo General de la Nación; el Memorando N° 900075-2018/OGPP/SG/MC de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2013-MC se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Archivo General de la Nación, el cual contiene, entre otros, el Procedimiento N° 2 denominado "Regularización Administrativa de Escrituras Públicas o Actas Protocolares Notariales";

Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece que las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial; asimismo, el numeral 43.5 de su artículo 43, señala que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector;

Que, a través del Oficio N° 122-2018-AGN/OTA, la Directora General de la Oficina Técnica Administrativa del Archivo General de la Nación señala que habiéndose efectuado el análisis de calidad regulatoria del TUPA de dicha institución y evaluado el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2017-PCM; se solicita eliminar el precitado Procedimiento N° 2 del TUPA del Archivo General de la Nación, al haberse encontrado inconsistencias en el análisis referido al principio de legalidad;

Que, con el Memorando N° 900075-2018/OGPP/SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura emite opinión favorable respecto a la propuesta de eliminación del Procedimiento N° 2 denominado "Regularización Administrativa de Escrituras Públicas o Actas Protocolares Notariales" del TUPA del Archivo General de la Nación, conforme a lo establecido en el numeral 11.2 del artículo 11 de los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación de TUPA y Disposiciones para el Cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, aprobados por Decreto Supremo N° 079-2007-PCM;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación de TUPA y Disposiciones para el Cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, aprobados por Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Eliminación de procedimiento del TUPA del Archivo General de la Nación

Elimínese el Procedimiento N° 2 contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Archivo General de la Nación; por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

Artículo 2.- Publicación

Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano (www.elperuano.com.pe); en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.serviciosalciudadano. gob.pe) y en el Portal Institucional del Archivo General de la Nación (www.agn.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1659571-1

Declaran ganadores de los Concursos Nacionales de la Canción y de Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 227-2018-MC

Lima, 12 de junio de 2018

VISTO; el Informe N° 900066-2018/DGIA/VMPCIC/MC de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 246-2016-PCM, modificada por las Resoluciones Supremas N° 003-2017-PCM y N° 119-2017-PCM, se creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú;